

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 753/2533

พนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี	โจทก์
นายสุวิทย์ หอมจันทร์ กับพวก	จำเลย
นายสุวิทย์ หอมจันทร์ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
นายจักรี ยืนนาน ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
นายเสถียร แก่นท้าว ที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
นายหลาวทอง ยืนยาว ที่ 4 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยทั้งสี่ขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14,15,31,35พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 4,7,11,47,48,69,73,74,74 ทวิ,74 จัตวา ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91 ฐานทำไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกคนละ 3 ปี ฐานมีไม้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุกคนละ 3 ปี รวมจำคุกคนละ 6 ปี จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 3 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 35)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสี่ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 100,000 บาท
(อันดับ 4,13)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษายืนตามกันมาให้จำคุกจำเลยทั้งสี่
กระหนลงไม่เกิน 5 ปี จำเลยทั้งสี่จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218วรรคแรก จึงสมควรได้
พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลยทั้งสี่ประกอบด้วยแต่จำเลยทั้งสี่ยังไม่ได้ยื่นฎีกามา จึง
ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลล่างทั้งสองพิพากษายืนตามกันมาให้จำคุกจำเลยทั้งสี่
กระหนลงไม่เกิน 5 ปี จำเลยทั้งสี่จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218วรรคแรก จึงสมควรได้
พิจารณาคำฟ้องฎีกาของจำเลยทั้งสี่ประกอบด้วยแต่จำเลยทั้งสี่ยังไม่ได้ยื่นฎีกามา จึง
ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ